

Mounir CHIKHAOUI
49 rue de Douai
75009 Paris
06 61 47 61 65
r.t.h@orange.fr

Assurance Retraite Ile de France
CNAV
Madame LAVENTURE-DARIVAL
ZZ Agence Retraite Francilienne
CS70009
93166 Noisy Le Grand Cedex

Paris, le 15 octobre 2025

Références
N° SS : 160119935159671
Secteur : 3321

Objet : rappel de salaire

Madame,

Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé pour répondre à mes questions.

Comme convenu, je vous fournis les éléments explicatifs sur ma demande d'intégrer à mon relevé de carrière les 2 bulletins de salaires communiqués, suite à un arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 13 juin 1996 par la 18^{ème} chambre sociale C. Mon avocat a demandé une copie de cet arrêt (pièce jointe 1), sans succès pour l'instant.

Cet arrêt fait suite à un appel d'une ordonnance prononcée le 21 novembre 1995 par le Conseil de Prud'hommes de Paris (pièce jointe 2).

Cette ordonnance du Conseil nous permettra de comprendre les montants qui figurent sur les deux bulletins de salaire communiqués.

L'ordonnance du Conseil de Prud'hommes date de 21 novembre 1995 et les demandes qui y sont formulées **datent des mois précédents**, en l'occurrence septembre et octobre 1995

On voit bien dans l'ordonnance au niveau du titre intitulé « PROCEDURE », que j'ai demandé les salaires suivants :

- Septembre 1995 : 5 896,80 euros
- **Octobre 1995 : 11 793,60 euros.**

Sur le premier bulletin de salaire communiqué et consécutif à l'ordonnance de la Cour d'appel de Paris du 13 juin 1996, on voit

- la somme de 5 896,80 euros qui correspond aux salaires de septembre 1995,
- et la somme de 58 968,00 francs qui correspond aux salaires du mois d'octobre 1995 au mois de février 1996, soit 5 mois de salaire (11 793,60 francs X 5 mois) :

Cabinet Stéphane MARTIANO

Spécialisé en droit social

Stéphane MARTIANO - Sandrine MICHEL- CHABRE - Magalie PIERRON

AVOCATS A LA COUR

GRERFFE SOCIAL

18eme Chambre C

COUR D'APPEL DE PARIS

Paris, le 21 juin 2023

Nos Réf : CHIKHAOUI / STE GERME

Dossier d'appel N° : S95/39479

DEMANDE DE COPIE

Madame ou Monsieur le Greffier,

En ma qualité de conseil de Monsieur Mounir CHIKHAOUI, je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir une copie de l'arrêt rendu le 13 juin 1996 par la 18^{ème} chambre sociale C de la Cour d'Appel de PARIS dans l'affaire suivante :

Dossier d'appel N° : S95/39479

Appelant : Mounir CHIKHAOUI – (Adresse à cette date : 68, Boulevard de la Villette 75019 Paris)

Intimés : la Société GERME en redressement judiciaire (214, rue du Faubourg Saint Martin 75010 Paris)

Et Maître LE MOUX Es-qualité d'Administrateur Judiciaire

Et Maître CHEVRIER Es-qualité Représentant des créanciers

Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie de croire, Madame ou Monsieur le Greffier, en l'assurance de ma très haute considération.

Stéphane MARTIANO

76 RUE FALGUIÈRE - 75015 PARIS. TÉL: 01.43.35.00.20 FAX: 01.43.35.00.34

Email : stephane.martiano@gmail.com - PALAIS : C 1459

MEMBRE D'UNE ASSOCIATION AGRÉÉE. LE RÈGLEMENT DES HONORAIRES PAR CHÈQUE EST ACCEPTÉ.

CONSEIL DE PRUD'HOMMES

DE PARIS
27 Rue Louis Blanc
75010 PARIS
Tél : 40.38.52.00

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE
Contradictoire en premier ressort

R E F E R E

CD

RG N° R 95/03101

NOTIFICATION par
LR/AR du :

22 NOV. 1995

Délivrée
au demandeur le :

19/11/95

au défendeur le :

23/11/95

COPIE EXECUTOIRE
délivrée à :

le :

RECOURS n° 194 (Appel)
fait par : Mounir CHIKHAOUI

le : 27/11/95

par ~~L.R.~~
au S.G.

Prononcée à l'audience du **21 Novembre 1995**

Rendue par la formation de Référé composée de

Mme LEFEVRE, Juge départiteur

M. COUEDELO, Conseiller Prud'homme Employeur

M. COÇUT, Conseiller Prud'homme Salarié

assistée de Mme DESGEORGES, Greffier

ENTRE

Monsieur Mounir CHIKHAOUI
Formateur

68, boulevard de la Villette
75019 PARIS

Partie demanderesse, Comparante en personne

ET

SA GERME

214, rue du Faubourg Saint Martin
75010 PARIS

Partie défenderesse, Représentée par Maître MARGOSYAN,
avocat au barreau de Seine Saint Denis

PROCEDURE

- Saisine du Conseil le 14 Septembre 1995
- Convocation de la partie défenderesse par lettres simple et recommandée reçue le 18 septembre 1995.
- Débats à l'audience du 18 Octobre 1995
- Partage de voix prononcé à l'audience du 18 Octobre 1995
- Débats à l'audience de départage du 7 Novembre 1995 à l'issue de laquelle la date de délibéré a été indiquée

DERNIER ETAT DE LA DEMANDE PRINCIPALE :

- Dire que Monsieur CHIKHAOUI a été licencié au cours de la protection prévue pour les salariés protégés ;
- Dire nuls la mise à pied et le licenciement de Monsieur CHIKHAOUI et jusqu'à la décision au fond
- Condamner la Société GERME à verser à titre de provision sur salaire, et ce sous astreinte de 5.000 F. par jour de retard :
 - Septembre 1995 5.896,80 F.
 - Octobre 1995 11.793,60 F.
- Dépens

EXPOSE DU LITIGE :

Attendu que le 16 septembre 1991, Monsieur Mounir CHIKHAOUI a été engagé par la société GERME en qualité de formateur,
qu'il s'est présenté aux élections de délégués du personnel qui ont eu lieu le 5 avril 1995, et n'a pas été élu ;

Attendu que le 28 août 1995, la société GERME initia une procédure de licenciement pour faute grave, qui fut notifié le 8 septembre 1995 ;

Attendu qu'à l'appui de ses prétentions, le salarié excipe des dispositions de l'article L.425.1 du code du travail, indiquant que le point de départ de la protection accordée aux candidats malheureux commence du jour de la notification officielle de sa candidature, qui ne peut intervenir qu'une fois signé l'accord préélectoral ;

Attendu que la société GERME conclut à l'existence d'une contestation sérieuse rappelant que la dite protection prenait effet au 7 février 1995, date de la notification initiale par le syndicat ;

MOTIFS ET DECISION :

Attendu qu'aux termes de l'article L.425.1 du code du travail, *la durée fixée au quatrième alinéa (pour les candidats non élus) est également de six mois, au premier comme au second tour, aux fonctions de délégué du personnel à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée à l'employeur des listes de candidatures ;*

AFF : Mounir CHIKHAOUI, C/ SA GERME, du 21 Novembre 1995 R.G. N° R 95/03101

Attendu qu'il est de jurisprudence constante, que si les salariés sont protégés à compter de la date à laquelle l'employeur a connaissance de leur candidature, seule la notification à l'employeur de la liste des candidatures, postérieurement à la signature du protocole d'accord, ouvre la période de protection légale de six mois des anciens candidats à l'élection ;

Attendu que la notification du 7 février 1995 était donc sans effet, que seule la publication des candidatures ou la remise, contre décharge de la liste des candidats, le 21 mars 1995, ouvrait droit à la protection attachée à la qualité d'ancien candidat ;

Attendu qu'il convient de constater la nullité du licenciement prononcé le 8 septembre 1995, faute d'autorisation de l'Inspection du Travail et d'ordonner le paiement de la rémunération jusqu'à l'expiration de la période de protection soit le 21 septembre 1995, que pour le surplus, le salarié ne tirant pas toutes les conséquences de droit de la nullité invoquée, et tenant pour acquis la résiliation de son contrat de travail, il est mal fondé à réclamer en référé le salaire du mois d'octobre 1995, puisqu'il lui appartiendra de faire sanctionner par le juge du fond, la rupture fautive du dit contrat ;

Attendu que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Le Conseil, statuant en formation de référé, publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort ;

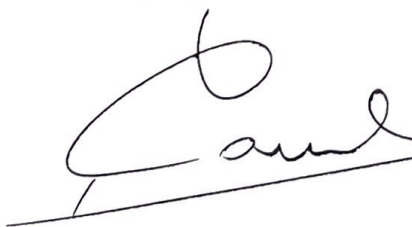
Constate la nullité de la mise à pied et du licenciement du 8 septembre 1995,

Condamne la société GERME à payer à Monsieur Mounir CHIKHAOUI une provision de QUATRE MILLE CINQ CENTS FRANCS (4.500 francs) sur le salaire dû jusqu'au 21 septembre 1995,

Déboute Monsieur Mounir CHIKHAOUI du surplus de ses prétentions ;

Condamne la société GERME aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais éventuels d'exécution.

LE GREFFIER



LE PRESIDENT

